

١- اختلف الأصوليين في تقسيم السنة باعتبار سندها  
٢- مراتب الرواية عند غير الصحابي سبعة  
٣- اختلف الأصوليون في استقلال السنة بالتصريح  
٤- اتفق العلماء على جواز النسخ بالأخصاص  
٥- اتفق العلماء على جواز النسخ بالأخصاص

١- المتواتر المعنوي ما تواتر ..... ( لفظة فقط / لعماد فقط / لفظه ومعناه )

٢- المتوائر بقيد العلم النظري عند ..... (الجمهور) / الحنفية / أبو الحسن البصري (

٣ - السيرة المشهورة تفيد علم طمانينة عند .. ( ج. جمهور الحنفية / الجصاص / الشافعية )

٤- سنة لإحلال تفيد العلم مطلقا عند.... (الأمام أحمد والظاهرية / الإمام الرازي / الجمهور)

٥- انعقاد الاجتماع يقول الأكثر حجة عن ... ( الجمهور / الرازي وابن جرير / الحنفية )

السؤال الثالث : أذكر دليلًا واحد على عدم حجية الأجماع من السنة و

### ثانيا : الدراسة النصية

السؤال الأول : قال مصدر الشريعة - رحمه الله - **وَأَلَّا يَغِيرَانَ** :: القياس حكم النفس - فلا يصح شرطية التعليق في طعام

الكفارة قياساً على الكسوة لأنها غير حكيم فيها تعالى ( فكفارتها أطعام عشرة مساكين ) وكذا شرط الإيمان في كفارة

الييمين قياما على كفارة القتل

١ - ما المقصود بالتغيير في النص ؟

٢ - لماذا لا يصبح شرطية التمثيل في الطعام قياسا علي الكسوة

٣ - لماذا لم يشترط الحنفية الإيمان في كفارة اليمين

٤- استخرج من النص وجهة نظر الحنفية بعدم اليأس كفارة اليمين على كفارة القتل

٤- استخرج من النص وجهة نظر الحنفية بعدم قياس كلمة اليمين على كلمة البعس  
السؤال الثاني: . قتل صابر الشريعتي رحمه الله " وقيل: الباعث لا على سبيل الإحتياط بعض الناس عرفوا العلة  
والقتل العمد

السؤال الثاني: قال صدر الشريعة رحمه الله: "والبيع الباطل لا على سبيل التبرع".  
 بالبائع يعني: ما يكون باعاً على شرع الحكم كما في قوله جنتك لأكرامك الأكرام باعاً على المجيء والقتل العمد  
 بالمعتزلة.

باعت للشارع علي شرع القصاص صيانته للنفس وقوله لا علي سبيل الإيجاب احتراز علي مذهب المعتزلة.

١ - من قال تعريف لا على سبيل الإيجاب ؟

٢ - ما المقصود بقوله ما يكون باعثا على شرع الحكم ؟

٣- استخراج من النص من عرف العلة بأنها الباعث على سبيل الإيجاب

٤ - استخرج من النص معنى كلمة الحكمة

أ. د / مصطفى الجارحي

د/ جمال حامد

انتهت الأسئلة،،،،،،،،،،، مع أطيب تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح



امتحان (ت) للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م

القسم: اصول الفقه      الفرقة : الثالثة ( قانون )      اسم المقرر: اصول الفقه الحنفي

اجب عن الاسئلة الاتية :

### اولا : الحراسة الموضوعية

السؤال الأول : ضع علامة ( ✓ ) امام العبارة الصحيحة ، وعلامة ( ✗ ) امام العبارة الخاطئة ، مع الشرح والتوجيه :

أ- السنة التقريرية هي : افعال النبي - صلى الله عليه وسلم - التي نقلت اليها وترتب عليها حكم شرعي .

ب- من علاقة السنة بالكتاب : ان تكون السنة مؤكدة وموافقة لما ورد في القرآن الكريم

ت- المتواتر المعنوي : ما اتفق الرواة في لفظه ومعناه

ث- الخفي هو اللفظ الذي خفي المراد منه بسبب في ذات اللفظ أو الصيغة .

ج- قد يكون اللفظ متشابها بسبب استعاره بعبارة غريبة

السؤال الثاني : استدل جمهور العلماء علي حجية الاجماع بالكتاب والسنة والمعقول . وضح ذلك .

### ثانيا : الدراسة النصية

السؤال الثالث : اقرا النص الاتي جيدا ، وأجب عن المطلوب .

قال المؤلف - رحمه الله - : "الركن الرابع : في القياس هو : تعدية الحكم من الأصل ..... لهم : قوله - تعالى - " ونزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء " الآية

أ- من قبل النص : فيها اسم كاتبه ؟ وما تعريف القياس لغة واصطلاحاً ؟ وما مرجع الضمير في قوله تعالى : " لهم " ؟ وعلامة استدلال بالآية ؟ وما وجه الدلالة منها ؟ ولم تناقشه ؟

ب- اختر الاجابة الصحيحة من بين الاقواس فيما يلي :

١- العلة ( شرط من شروط القياس شرع من اركانها - كل منهما )

٢- القياس ( مظهر الحكم لا مثبت - مثبت للحكم لا مظهر - لا مثبت ولا مظهر )

٣- يجوز التعليل بالعلة الفاصلة عن ( الخفية - الشافعية - كل منهما )

٤- يشترط في الحكم المعدي من الاصل الي الفرع أن يكون ( شرعيا - لغويا - حسيا )

٥- ذكر المؤلف - رحمه الله - للقياس ( خمسة اركان - اربعة اركان - ستة اركان )



الفرقة: الثالثة

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة الازهر

امتحان الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢١/٢٠٢٢ م

الشريعة الإسلامية بأسيوط

المادة : أصول الفقه الحنفي

شعبة : اسلامي

استعين بالله ثم أجيب عن الاسئلة الآتية :

اولا: الدراسة الموضوعية :

س ١: قسم الحنفية السنة باعتبار سندها إلى ثلاثة أقسام أذكرها ؟ ثم عرف المتواتر لغة واصطلاحاً ؟ وما المقصود بالسنة المتواترة ؟ ثم أذكر في أقسام المتواتر مع التمثيل لكل قسم

س ٢: ضلي علامه ( صاحب ) أهم المسألة المسئلة : علامة خطأ امام السيرة الساطنة :

- ١- المذهب الراجح في إفادة سنة الاحاد أنها لا تفيد عملاً بل ظناً . ( )
- ٢- الخلاف بين الجمهور و الحنفية في تقسيم السنة يقع في المشهورة فقط . ( )
- ٣- لا يعتد باتفاق المجتهدين من الامم السابقة ( )
- ٤- القول المرجوح في مسألة انعقاد الاجماع بقول الاكثر هو : انه ليس باجماع ولا حجة . ( )

ثانيا: الدراسة النصية:

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( واصحاب الظواهر نفوه ، فيعظمهم أن لا عبرة للعقل اصلاً ، ومعظمهم علي أن لا عبرة له في الشرعيات ، لهم قوله تعالى : { ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء } )

س : ما الذي نفيه أصحاب الظواهر ؟ وما هي أدلة هذا النفي من الكتاب والسنة والعقول ؟ وما هي الاعتراض الواردة على الادلة العقلية والجواب عنها ؟

ALGHAD

للبحث الاسئلة استوفيق





رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسبوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة لإعداد خريج متميز في مجالي الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي العلمي والظهور بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، مناهي قوي في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوع بقيم الإسلام وأخلاقه، ورسالة الأزهر ودوره في تربية المنهج الوسطي.

### امتحان التكليف للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

|                     |                            |                           |
|---------------------|----------------------------|---------------------------|
| القسم: أصول الفقه   | الفرقة: الثالثة قانون      | اسم المقرر: أصول فقه حنلي |
| كود المقرر: أصل ٣٠١ | تاريخ الامتحان: ٢٠٢٤/٥/٤ م | زمن الامتحان: ساعتان      |
| الدرجة الكلية: ٨٠   | عدد الأسئلة: (٥)           | عدد الصفحات: (١)          |

#### أولاً: الدراسة الموضوعية.

#### أجب عن الأسئلة التالية:

##### السؤال الأول:-

(أ) ضع علامة صح (✓) أو خطأ (X) أمام العبارات التالية:

- ١- السنة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي..... (✓)
- ٢- إن الله - تعالى - تكفل بحفظ القرآن دون السنة..... (✓)
- ٣- المتواتر اللفظي هو: "أن يتفق رواية الحديث على لفظه ومعناه"..... (✓)
- ٤- إن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يعملوا بأخبار الأحاد..... (✓)
- ٥- براءة الذمة مقطوع بها قبل حصول مبدأ التكليف..... (X)

##### (ب) اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية:

- ١- السنة من الأدلة المتفق عليها، وهي:..... (أ) الدليل الأول. (ب) الدليل الثاني. (ج) الدليل الثالث.
- ٢- الراجح عند الجمهور أن لفظ "السنة" إذا أطلق يُحمل على... (أ) سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - (ب) سنة الأنبياء قبله. (ج) سنة الخلفاء الراشدين.
- ٣- الإجماع من الأدلة..... (أ) المتفق عليها. (ب) المختلف فيها. (ج) كل ما سبق.
- ٤- مُرْسَلُ الصحابي..... (أ) مقبول بالإجماع. (ب) غير مقبول. (ج) كل ما سبق.
- ٥- قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا خالتها..." (أ) مقيد لمطلق الكتاب. (ب) مبين لمجمله. (ج) مخصص لعاقبه.

##### السؤال الثاني:- تحدث عن منزلة السنة من القرآن الكريم، من حيث: ثبوت الأحكام بها.

##### السؤال الثالث:- اذكر أدلة الجمهور من السنة على حجية الإجماع.

(١٥ درجة)

#### ثانياً الدراسة النصية:

س١: قال صدر الشريعة رحمه الله تعالى: "ثم شرع في جواب الدلائل المذكورة على نفي القياس فقال: ويكون الكتاب تبييناً بمعناه، لأن التبيين يتعلق بالمعنى والبيان باللفظ ولما كان الثابت بالقياس ثابتاً بمعنى النص يكون النص دالاً على حكم المقيس بطريق التبيين."

١- من يعني بقوله "ثم شرع في جواب الدلائل المذكورة"؟

٢- استخرج من النص معنى البيان والتبيين.

٣- ماذا يعني بقوله "دالاً على حكم المقيس"؟

٤- استخرج من النص ما يدل على أن الحكم في المقيس عليه يكون لفظاً.

٥- استخرج من النص ما يدل على أن الحكم في المقيس يكون بالمعنى.

س٢: قال صدر الشريعة رحمه الله تعالى: "فصل: العلة قيل هي المعرف ويشكل بالعلامة اختلفوا في تعريف العلة وهي المعرف أي ما يكون دالاً على وجود الحكم وقالوا العلة الشرعية كلها معارف لأنها ليست في الحقيقة بمؤثرة بل المؤثر هو الله تعالى"

١- وضح معنى كلمة الفصل لغة واصطلاحاً.

٢- استخرج من النص تعريفاً للعلّة.

٣- استخرج من النص اعتراضاً على تعريف العلة.

٤- استخرج من النص الفرق بين العلامة والعلّة.

٥- استخرج من النص جواباً لمن قالوا العلة الشرعية كلها معارف.

انتهت الأسئلة مع خالص التحيات بالتوفيق ...

أستاذ المقرر

رئيس القسم

أ.د. صلاح أحمد عبد الرحيم

أ.د. مصطفى فرغلي جازي



الفرقة: الثالثة

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة الازهر

امتحان الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢١/٢٠٢٢ م

الشريعة الإسلامية بأسسوط

المادة : أصول الفقه الحنفي

شعبة : اسلامي

استعين بالله ثم أجيب عن الاسئلة الآتية :

اولا: الدراسة الموضوعية :

س ١: قسم الحنفية السنة باعتبار سندها إلى ثلاثة أقسام أذكرها ؟ ثم عرف المتواتر لغة واصطلاحاً ؟ وما المقصود بالسنة المتواترة ؟ ثم أذكر في أقسام المتواتر مع التمثيل لكل قسم

س ٢: ضلي علامه ( صاحب ) أهم المساهمات في علم أصول الفقه : علامه خطا امام السيرة الساطنة :

- ١- المذهب الراجح في إفادة سنة الاحاد أنها لا تفيد عملاً بل ظناً . ( )
- ٢- الخلاف بين الجمهور و الحنفية في تقسيم السنة يقع في المشهورة فقط . ( )
- ٣- لا يعتد باتفاق المجتهدين من الامم السابقة ( )
- ٤- القول المرجوح في مسألة انعقاد الاجماع بقول الاكثر هو : انه ليس باجماع ولا حجة . ( )

ثانيا: الدراسة النصية:

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( واصحاب الظواهر نفوه ، فبعضهم أن لا عبرة للعقل اصلاً ، وبعضهم علي أن لا عبرة له في الشرعيات ، لهم قوله تعالى : { ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء } وما هي

س : ما الذي نفيه أصحاب الظواهر ؟ وما هي أدلة هذا النفي من الكتاب والسنة والعقول ؟ وما هي الاعتراض الواردة على الأدلة العقلية والجواب عنها ؟

ALGHAD

للبحث الاسئلة استوفيق



امتحان (ت) للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م

القسم: اصول الفقه الفرقة : الثالثة ( قانون) اسم المقرر: اصول الفقه الحنفي

اجب عن الاسئلة الاتية :

### اولا : الحراسة الموضوعية

السؤال الاول : ضع علامة ( ✓ ) امام العبارة الصحيحة ، وعلامة ( ✗ ) امام العبارة الخاطئة ، مع الشرح والتوجيه :

أ- السنة التقريرية هي : افعال النبي - صلى الله عليه وسلم - التي نقلت اليها وترتب عليها حكم شرعي .

ب- من علاقة السنة بالكتاب : ان تكون السنة مؤكدة وموافقة لما ورد في القرآن الكريم

ت- المتواتر المعنوي : ما اتفق الرواة في لفظه ومعناه

ث- الخفي هو اللفظ الذي خفي المراد منه بسبب في ذات اللفظ أو الصيغة .

ج- قد يكون اللفظ متشابها بسبب استعاره بعبارة غريبة

السؤال الثاني : استدل جمهور العلماء علي حجية الاجماع بالكتاب والسنة والمعقول . وضح ذلك .

### ثانيا : الدراسة النصية

السؤال الثالث : اقرا النص الاتي جيدا، وأجب عن المطلوب .

قال المؤلف - رحمه الله - "الركن الرابع : في القياس هو : تعدية الحكم من الأصل ..... لهم : قوله - تعالى - " ونزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء " الآية

أ- من قبل النص : فيها اسم كاتبه ؟ وما تعريف القياس لغة واصطلاحا ؟ وما مرجع الضمير في قوله تعالى : " لهم " ؟ وعلامة استدلال بالآية ؟ وما وجه الدلالة منها ؟ ولم تناقشه ؟

ب- اختر الاجابة الصحيحة من بين الاقواس فيما يلي :

١- العلة ( شرط من شروط القياس شرعي من اركانها - كل منهما )

٢- القياس ( مظهر الحكم لا مثبت - مثبت للحكم لا مظهر - لا مثبت ولا مظهر )

٣- يجوز التعليل بالعلة الفاصلة عن ( الخفية - الشافعية - كل منهما )

٤- يشترط في الحكم المعدي من الاصل الي الفرع أن يكون ( شرعيا - لغويا - حسيا )

٥- ذكر المؤلف - رحمه الله - للقياس ( خمسة اركان - اربعة اركان - ستة اركان )



امتحان دور مايو ٢٠١٩م، ١٤٤٠هـ

الفرقة: الثالثة بقسميها.

مادة أصول الفقه الحنفي

٢٠١٩/٦/١

جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بأسسوط

قسم أصول الفقه

أولاً الدراسة الموضوعية :

(٢٠) درجة

س١: اذكر شبه المنكرين لحجية القصة وقم بالرد عليها.

س٢: ذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى عدم وقوع نسخ القرآن بالقرآن فمضى وجهه وبماذا ترد عليه وهل الخلاف لفظي أم معنوي؟

(١٥) درجة

س٣: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل في كل ما تذكره الأدلة وجه الدلالة في كل ما تذكره.

(١٥) درجة

ثانياً الدراسة النصية:

س١- قال صدر الشريعة- رحمه الله:-

وبعض أصحابنا جعلوا العلة ركن القياس والتعبدية حكمه فثبت تبين أن العلة في الأصل هنا ليست الحكم في الفرع.

أ- من قصد بقوله: وبعض أصحابنا؟

ب- ماذا يعنى بقوله إن العلة ركن القياس؟

ج- وضح معنى قوله فالقياس تبين.

(١٨) درجة

س٢: قال صدر الشريعة رحمه الله:

قوله - صلى الله عليه وسلم: العلة بالخطأ أي: العلة، ولما كان الأمر بالإيجاب إلى قوله مثلاً مثل كما في قوله تعالى: (وَأَن تَقُولُوا نَحْنُ صِدْقٌ) القبط شرطا للرهن.

أ- استخرج من النص قيداً يمنع ربا الفضل.

ب- استخرج من النص قيداً يمنع ربا الفضل.

أ.د/صلاح عبد الرحيم

أ.د/مصطفى الجارحي